

시정요구 및 권고

1. 제 목 : 육아휴직 대체인력 지원금 부적정
2. 관계기관 : △△△△실, ○○보훈병원, ▽▽보훈병원, 6개 요양원
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 “사회보험 EDI”¹⁾서비스를 통하여 신규 입사자 및 퇴사자에 대한 사회보험 신고 업무를 수행하고 있으며, 육아휴직자에 대한 업무공백을 최소화 하기 위하여 대체인력을 채용하여 운영하고 있습니다.

나. 육아휴직자 대체인력 지원금 재신청 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

「고용보험법 시행령」 제29조(출산육아기 고용안정장려금)제1항제3호에 따르면 고용노동부장관은 피보험자인 근로자에게 출산전후휴가 또는 육아휴직 등을 30일 이상 부여하거나 허용하고 대체인력을 고용하여 [표 1]과 같은 요건을 갖추면 사업주에게 출산육아기 고용안정장려금(이하 “대체인력 지원금”)을 지급하고 있습니다.

[표 1] 대체인력 지원금 신청요건

지원대상	지원액	지원기간	신청요건
출산전후휴가 및 육아휴직 허용 후 대체인력 고용	300천원 (월)	최대 17개월 ·분만휴가 3개월 ·육아휴직 12개월 ·인수인계기간 2개월	① 분만휴가, 육아휴직 시작일 전 60일이 되는 날 이후 대체인력을 고용하여 30일 이상 계속 고용할 것 ② 분만휴가, 육아휴직이 끝난 후 휴가 등을 사용한 근로자를 30일 이상 계속 고용할 것 (※ 2020.03.31.개정되어 삭제되고, 제29조제5항이 신설되어 지원금 신청 시기 등이 변경되었음) ③ 대체인력을 고용하기 전 3개월부터 고용 후 1년까지 고용조정으로 다른 근로자를 이직시키지 아니할 것 (감원방지)

1) 사업장에서 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 관련 각종 신고를 전자문서로 신청하면 되는 제도로 기존에 4대 보험 관련 신고서를 각각 기관에 신고하던 것을 사회보험 EDI에 신고하여 4대 보험을 동시에 처리하도록 한 것

또한 「사업주 지원 고용장려금 시행지침」 제2장에서는 고용조정으로 근로자를 퇴직시키는 경우란 [표 2]와 같이 경영상 필요 및 회사 불황으로 인원감축 등에 의한 퇴사와 근로자의 귀책사유가 징계해고 정도에 해당되지 않지만 사업주가 권유하여 사직한 경우로 정하고 있으며, 우리 공단에서 행하고 있는 명예퇴직은 개인사정으로 인한 자진 퇴사(11번 코드)에 해당합니다.

[표 2] 감원에 해당하는 상실사유 코드

구분	코드번호	감원해당	내용
경영상 필요 및 회사 불황으로 인한 인원감축 등에 따른 퇴사 (해고, 권고사직, 명예퇴직 포함)	23	○	· 경영상 필요에 의한 인원 감축 · 기업 구조조정 및 경영악화 방지 등 경영상 필요에 의한 인원정리를 위하여 해고기준 설정하여 행한 해고 · 인원감축을 위한 희망퇴직에 응해서 · 고용조정계획 등 경영상 필요에 의한 인원감축을 위하여 사업주 권유에 의한 희망(명예)퇴직에 따라 이직 · 대량감원 예상되어 스스로 사직 · 결혼·군입대 등의 경우 퇴직하는 관행(권고사직 포함)
근로자의 귀책사유에 의한 징계해고 및 권고사직	26	일부 해당	· 근로자의 귀책사유에 의한 징계해고·권고사직
		X	· 징계해고로 인한 이직
		X	· 징계해고에 해당하나 사업주가 권유해서
		○	· 근로자의 귀책사유가 징계해고 정도에는 해당되지 않지만(업무능력 미달 사유등 포함) 사업주가 권유하여 사직하는 경우
개인사정으로 인한 자진 퇴사	11	X	· 다른 직장으로 옮기기 위해 이직 · 관례적·일상적인 명예퇴직 · 구체적 인원감축계획, 향후 인사상 불이익조치 예정, 인원감축의 불가피성에 대한 공고 조치 없이 단체협약, 취업규칙 등에 정해진 요건, 절차, 기준에 따라 행하는 명예퇴직

* 공단 명예퇴직은 23번의 명예퇴직이 아니라 11번의 명예퇴직

따라서 직원에게 30일 이상의 분만휴가 및 육아휴직을 부여하고 해당 직원에 대한 대체인력을 30일 이상 운영한 경우에는 분만휴가·육아휴직 시작일 전 60일이 되는 날 이후에 고용한 신규직원을 대체인력으로 연계하여 고용노동부에 대체인력 지원금을 신청하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 우리 공단 전 소속기구의 대체인력 지원금 신청 및 지급내역을 확인한 결과, ▽▽보훈병원에서는 육아휴직자의 육아휴직 시작 일과 대체인력의 입사일을 고려하지 않고 육아휴직자와 대체인력을 연계하여 [표 1]의 ①번 요건을 충족하지 못한 사유와 ◎◎·◇◇보훈병원의 직원 배○○과 신○○가 고용보험 상실코드가 11번이 아닌 23번으로 신고 되어 [표 1]의 ③번 요건을 충족하지 못하는 등 복합적인 사유로, 대체인력 45명에 대한 지원금 147,264,530원 중 38명에 대한 118,798,480원을 지급받지 못하였습니다.

또한 ○○보훈병원에서도 ◎◎·◇◇보훈병원의 직원 배○○과 신○○가 고용보험 상실코드가 11번이 아닌 23번으로 신고 되어 [표 1]의 ③번 요건을 충족하지 못하여 대체인력 5명에 대한 지원금 12,980,000원을 지급받지 못하였습니다.

한편, ◎◎·◇◇보훈병원에서는 다른 소속기구에서 대체인력지원금을 지급받지 못하자 [표 3]과 같이 고용보험 상실코드를 변경신고 하였습니다.

[표 3] 고용보험 상실코드 변경 내역

소속	사번	이름	최초코드	변경	퇴직일시	변경일시
◎◎병원	103320	배○○	23번	11번(관례적·일상적 명예퇴직)	2016.12.31.	2020.06.19.
◇◇병원	108084	신○○	23번	11번(관례적·일상적 명예퇴직)	2018.08.31.	2019.07월 경

그 결과, ○○·▽▽보훈병원에서는 고용보험 상실코드 변경과 육아휴직자와 대체인력의 연계를 조정하여 [붙임 1]과 같이 대체인력 지원금 141,758,980원을 재신청 할 수 있습니다.

다. 대체인력 지원금과 복권기금 중복 지원 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

「고용보험법 시행령」 제29조(출산육아기 고용안정장려금)제4항에 따르면 대체인력지원금은 대체 인력채용에 따른 사업주의 노무비용부담을 고려하여 고용노동부장관이 사업 규모별로 고시하는 금액에 출산전후휴가, 유산·사산 휴가 또는 육아휴직 등을 사용한 기간 중 대체인력을 사용한 개월 수를 곱하여 산정한 금액으로 하되, 국가 또는 지방자치단체가 해당 대체인력 채용에 대하여 사업주에게 지급하는 지원금 또는 장려금 등이 있는 경우에는 그 지원금 또는 장려금 등의 금액을 뺀 금액으로 한다고 정하고 있습니다.

우리공단은 「복권 및 복권기금법」 제23조(복권기금의 배분 및 용도)에 따라 6개 보훈요양원의 재료비, 프로그램비, 직원 인건비 중 일부를 복권기금으로 집행하고 있습니다.

그리고 복권기금이 국가 또는 지방자치단체가 지급하는 지원금에 해당하는지 여부와 해당된다면 지원금 등의 금액을 뺀 금액을 산출하는 방법에 대하여 고용노동부에 질의결과(국민신문고 1AA.2007.0054718, '20.07.02.) 복권기금도 위에서 말한 지원금에 해당되며, 대체인력의 인건비를 보조금과 자체예산으로 정확하게 구분하기가 어려운 경우, 총 인건비 중 보조금이 차지하는 비율을 산출하여 적용하는 것이 합리적인 방법이라고 회신(2AA.2007.0057875, '20.07.10.) 되었습니다.

또한 「고용보험법」 제35조(부정행위에 따른 지원의 제한 등)제2항에서는 고용노동부장관은 제1항에 따라 반환을 명하는 경우에는 이에 추가하여 고용노동부령으로 정하는 기준에 따라 그 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지급받은 금액의 5배 이하의 금액을 징수할 수 있고, 「모성보호와 일·가정 양립지원 업무편람」 IV.출산육아기 고용안정장려금 질의회시에 따르면 부당이득금의 반환받을 권리의 소멸시효는 「고용보험법」 제107조의 규정에 의한 3년이라고 하였습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2017.07.01.부터 2020.06.30.까지 6개 요양원의 대체인력 지원금 현황을 확인한 결과, ▼▼·●●·□□보훈요양원에서는 대체인력 지원금을 신청하였으나, 자체수입과 복권기금의 재원이 불분명하다는 사유 등으로 고용노동부로부터 부지급 받은 사실이 있고, ◁◁·◀◀·▷▷보훈요양원에서는 복권기금이 차지하는 비율을 빼지 않고 대체인력 지원금 ##,###,###원을 지급받았습니다.

따라서 ▼▼·●●·□□보훈요양원에서는 복권기금 지원에 따라 부지급 받은 대체인력 지원금에 대해 기관 총 인건비 중 복권기금이 차지하는 비율을 산출하여 그 비율만큼은 빼고 [표 4]와 같이 대체인력 지원금을 ##,###,###원을 재신청하여야 하고, ◁◁·◀◀·▷▷보훈요양원에서는 복권기금이 차지하는 비율을 빼지 않고 대체 인력지원금을 받았으므로 [표 5]와 같이 복권기금이 차지하는 비율금액 #,###,###원에 대해서 시정할 필요가 있습니다.

[표 4] 고용노동부 질의회신에 따라 재신청 가능금액

(단위 : 원)

소속	육아휴직자					대체인력 운영 기간		대체인력 지원금(원)	비고
	사번	분만휴가		육아휴직		시작	종료		
		시작	종료	시작	종료				
▼▼ 요양원	100009	2018.09.01.	2018.11.29.	2018.03.01.	2021.05.29.	2017.10.19.	2021.05.29.	#,###,###	
	100005			2018.03.01.	2019.04.30.	2018.03.01.	2018.04.30.	#,###,###	
						2018.05.01.	2018.05.17.		
						2018.06.05.	2018.12.31.		
						2019.01.01.	2019.05.31.		
●● 요양원	100007			2018.04.16.	2019.04.15.	2018.04.16.	2019.04.15.	#,###,###	
	100009	2018.02.01.	2018.05.01.	2018.05.02.	2019.05.01.	2018.01.24.	2019.04.30.	#,###,###	
	100001			2019.04.16.	2020.04.16.	2019.04.16.	2020.04.15.	#,###,###	
□□ 요양원	100009	2016.09.06.	2017.01.03	2017.01.11.	2018.09.05.	2016.09.06.	2018.09.05.	#,###,###	
계								##,###,###	

[표 5] 고용노동부 질의회신에 따라 시정이 필요한 금액

(단위 : 원)

구분	대체인력 지 원 금 (a)	수급일	총 인건비 (b)	복권기금 인 건 비 (c)	복권기금 인건비 비율 (d)=(c)/(b)	지원금 중 복권기금 비율 (e)=(a)x(d)
◁◁요양원	#,###,###	2019.08.07.	#,###,###,###	###,###,###	##.##%	###,###
	#,###,###	2018.05.25.	#,###,###,###	###,###,###	##.##%	###,###
	#,###,###	2019.06.28.	#,###,###,###	###,###,###	##.##%	###,###
	#,###,###	2019.08.07.	#,###,###,###	###,###,###	##.##%	###,###
	#,###,###	2020.03.24.	#,###,###,###	###,###,###	##.##%	###,###
◀◀요양원	#,###,###	2017.11.22	#,###,###,###	###,###,###	##.##%	###,###
	#,###,###	2017.11.22	#,###,###,###	###,###,###	##.##%	###,###
▷▷요양원	#,###,###	2019.10.29.	#,###,###,###	###,###,###	##.##%	###,###
합 계						#,###,###

라. 고용보험 상실코드 및 대체인력 지원금 관리에 관한 사항

본사 및 각 소속기구에서 대체인력 지원금을 신청하고 있으며, 2019년 6개 보훈병원의 대체인력 지원금 수급금액은 [표 6]과 같습니다.

[표 6] 2019년 6개 보훈병원 대체인력 지원금 금액

(단위 : 천 원)

소속기구	○○병원	◎◎병원	▽▽병원	●●병원	◇◇병원	인천병원	합계
금액	###,###	###,###	##,###	##,###	##,###	0	###,###

※ ▽▽보훈병원은 ###,###천 원 부지급 통보 받은 금액 별도로 있음.

1) 관계법령 및 판단기준

고용노동부에서는 신청한 기관의 고용조정으로 근로자를 퇴직시키는 경우 등을 확인하여 대체인력 지원금을 지급하고 있으며, 상실코드가 23번(경영상 필요 및 회사불황으로 인한 인원 감축 등에 따른 퇴사) 및 26번(근로자의 귀책사유에 의한 징계해고·권고사직)으로 입력된 감원대상자 발생 시에는 대체인력 지원금을 부지급 하고 있습니다.

그리고 우리공단은 경영상 필요에 따라 직원을 해고시키는 경우가 없고, ‘나’항의 사례에서 나온 ◎◎보훈병원 배○○과 같이 11번(관계적·일상적인 명예퇴직)을 23번 코드로 잘못 신고한 사례이며, 이러한 사유로 대체인력 지원금을 부지급 받으면, 부지급 받은 소속기구는 감원대상자의 소속기구에 인사기록카드, 규정, 인사명령지 등을 제공받아 관할 고용노동부에 감원사유를 소명하고 부지급 받은 대체인력 지원금을 지급받고 있습니다.

한편 행정해석 ‘출산육아기 고용안정지원금 감원방지기간 내 사업장 범위’(여성고용정책과-2838, ‘15.09.22.)에 따르면 「고용보험법 시행령」 제29조에서 말하는 “사업주”라 함은 근로자를 고용하여 사업을 행하는 사람으로 그 사업에 있어서 경영주체를 말하며 법인기업의 경우 ‘법인’ 그 자체이며, 사업장이 본사와 지부로 각각 장소적으로 떨어져 있고 사업장에서 각각 피보험자를 개별관리 하여도 인사·노무 및 회계의 권한이 본부에 귀속되어 있는 경우 다른 사업장에서 발생된 감원사항도 감원방지 위반한 경우에 해당되어 지원금을 부지급함이 타당하다고 하였습니다.

공단의 1년 대체인력 지원금이 약 #억 원이고, 한 소속기구의 퇴사 및 상실코드 입력은 공단 전체의 대체인력 지원금에 영향을 주고 있으므로, △△△△실에서는 공단 직원의 고용보험 상실코드 관리를 철저히 하고, 소속기구 중에 감원사유에 해당하는 고용보험 상실코드로 신고된 퇴사자가 있으면 코드변경을 해당 소속기구에 요구하여 다른 소속기구에서 대체인력 지원금 부지급 받거나, 부지급 사유에 대한 소명으로 인한 행정낭비가 발생하는 일이 없도록 관리하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재까지도 △△△△실에서는 대체인력 지원금에 대해서 별도의 관리를 하지 않고 있으며, 그 결과 감원사유에 해당되는 고용보험 상실코드 신고자 있어도 코드변경을 하지 않고 소속기구별로 소명자료를 준비하여 제출하느라 행정낭비가 중복으로 발생되고 있고, ‘나’항에서와 같이 코드가 변경되었는데도 소속기구에서는 변경 사실을 알지 못하여 대체인력 지원금을 재신청하지 않는 일이 발생하고 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○보훈병원, ▽▽보훈병원, 6개 요양원, △△△△실에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○·▽▽보훈병원장은

- “나”항과 관련하여 고용보험 상실코드 변경 및 대체인력 연계 조정으로 재신청이 가능한 대체인력 지원금 ###,###,###원(○○ ##,###,###원, ▽▽ ###,###,###원)을 재신청 하시고(시정)

○ ▼▼·◁◁·◀◀·●●·▷▷·□□보훈요양원장은

- “다”항과 관련하여 복권기금을 지원받는 사유로 부지급 받은 대체인력 지원금 ##,###,###원(▼▼ #,###,###원, ●● #,###,###원, □□ #,###,###)과 과거에 지급받은 대체인력 지원금 ##,###,###원 중 복권기금이 차지하는 비율 금액 #,###,###원(◁◁ #,###,###원, ◀◀ #,###,###원, ▷▷ 1#,###,###)에 대해서 시정 하시기 바라며,(시정)

○ 관리이사는

- 각 소속기구에 대체인력 지원금 신청에 대한 교육을 실시하고 분기마다 지원금 신청 결과를 받는 등 공단 대체인력 지원금을 관리하시기 바랍니다.
(권고)

[붙임 1] 재신청 가능한 대체인력 지원금

소속	육아휴직자					대체인력 운영 기간		대체인력 지원금(원)	비고
	사번	분만휴가		육아휴직		시작	종료		
		시작	종료	시작	종료				
○○ 병원		2017.02.01.	2017.05.01.	2017.05.02.	2019.03.22.	2016.12.09.	2017.02.16.	####	배○○ 코드변경
		2017.05.01.	2017.07.29	2017.07.30.	2018.07.29.	2017.03.02.	2017.08.04.	#,###,###	
		2017.05.01.	2017.07.29	2017.07.30.	2019.07.30.	2017.03.02.	2017.07.04.	#,###,###	
		2017.03.13.	2017.06.10.	2017.06.11.	2019.03.04.	2017.03.13.	2019.03.04.	#,###,###	
		2017.05.15.	2017.08.12.	2017.08.13.	2018.08.12.	2017.03.13.	2018.08.12.	#,###,###	
▽▽ 병원				2017.01.01	2018.09.20	2016.12.01	2017.12.31	#,###,###	배○○ 신○○ 코드변경 및 대체인력 연계조정
		2017.02.04	2017.05.04	2017.05.05	2018.05.04	2016.12.30	2018.05.04	#,###,###	
				2017.03.01	2018.02.28	2017.03.06	2018.02.28	#,###,###	
		2017.02.23	2017.05.23	2017.05.24	2020.02.17	2017.03.13	2018.05.23	#,###,###	
				2017.03.01	2020.02.29	2017.03.13	2018.02.28	#,###,###	
		2017.03.11	2017.06.08			2017.03.13	2017.06.08	#,###,###	
		2017.03.18	2017.06.15	2017.06.16	2018.06.15	2017.03.13	2018.06.15	#,###,###	
		2017.05.01	2017.07.29	2017.07.30	2018.07.22	2017.03.13	2018.07.22	#,###,###	
		2017.08.07	2017.11.04	2017.11.05	2018.01.05	2017.06.19	2018.11.04	#,###,###	
		2017.05.22	2017.08.19	2017.08.20	2018.08.19	2017.07.01	2018.08.19	#,###,###	
				2017.06.01	2017.12.31	2017.07.01	2017.12.31	#,###,###	
		2017.07.19	2017.10.16	2017.10.17	2019.03.31	2017.09.13	2018.10.16	#,###,###	
		2017.08.01	2017.10.29	2017.10.30	2020.10.29	2017.09.21	2018.09.30	#,###,###	
				2017.06.01	2018.05.31	2017.10.16	2018.05.31	#,###,###	
		2017.06.24	2017.09.21	2017.09.22	2018.08.05	2017.10.16	2018.08.05	#,###,###	
				2017.06.30	2018.06.29	2017.10.16	2018.06.29	#,###,###	
		2017.05.08	2017.08.05	2017.08.06	2019.09.05	2017.10.16	2018.08.05	#,###,###	
				2017.08.14	2021.08.13	2017.10.16	2018.08.13	#,###,###	
		2017.08.23	2017.11.20	2017.11.21	2019.01.31	2017.10.16	2018.11.20	#,###,###	
				2017.09.01	2018.08.31	2017.10.16	2018.08.31	#,###,###	
		2017.10.23	2018.01.20	2018.01.21	2020.01.20	2017.10.16	2019.01.20	#,###,###	
		2017.11.22	2018.02.19	2018.02.20	2019.08.08	2017.10.16	2019.02.19	#,###,###	
		2017.12.01	2018.02.28	2018.03.01	2019.02.28	2017.10.16	2019.02.28	#,###,###	
		2017.12.01	2018.02.28	2018.03.01	2019.02.28	2017.10.16	2019.02.28	#,###,###	
				2017.10.30	2019.10.29	2017.12.01	2018.10.29	#,###,###	
				2017.12.01	2018.11.30	2017.12.11	2018.11.30	#,###,###	
		2017.12.29	2018.03.28	2018.03.29	2019.03.28	2017.12.14	2019.03.28	#,###,###	
				2018.03.01	2019.02.28	2018.01.01	2019.02.28	#,###,###	
		2018.02.05	2018.05.05	2018.05.06	2018.07.15	2018.02.08	2019.05.05	#,###,###	
		2018.03.14	2018.06.11	2018.06.12	2019.06.11	2018.03.12	2019.06.11	#,###,###	
				2018.03.01	2019.02.28	2018.03.15	2019.02.28	#,###,###	
		2018.07.16	2018.10.13	2018.10.14	2019.04.30	2018.06.01	2019.04.30	#,###,###	
		2018.08.17	2018.11.14	2018.11.15	2021.11.14	2018.10.12	2019.11.14	#,###,###	
		2018.08.20	2018.11.17	2018.11.18	2021.11.17	2018.10.12	2019.11.17	#,###,###	
		2018.08.27	2018.11.24	2018.11.25	2021.11.24	2018.10.12	2019.11.24	#,###,###	
		2018.08.06	2018.11.03	2018.11.04	2021.11.03	2018.11.01	2019.11.03	#,###,###	
합 계								####,###,###	